

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2537

โจทก์

นาย ชัยรัตน์ เกษ เพชร สุวรรณ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลย 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษหนึ่งในสี่คงจำคุก 3 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 (ที่ถูกเป็นมาตรา 277 วรรคแรก) ลงโทษจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปี นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 277 ลงโทษจำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษาแก้เป็นว่า
ให้ลดโทษหนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 3
ปี จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้ไขเล็กน้อย และยังลงโทษจำคุก
จำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตาม
ฟ้องโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ คัดค้านดุลพินิจในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาล
อุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระฐาน-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>